ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LS-MN

MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Câu hỏi	Nội dung	Điểm chuẩn
1	Các vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ: - Tuổi của Phương; - Nhân thân của Phương; - Quan hệ của Phương và Toàn, Thắng; - Quan hệ của Phương và Dũng (anh em ruột); - Sự kiện Toàn, Thắng chém Dũng; - Việc Toàn, Thắng tấn công Dũng là bất ngờ và dã man; - Phương đã chứng kiến Dũng đang trong tình trạng người đầy máu, không còn khả năng chống cự; - Toàn, Thắng sau khi chém Dũng đã sử dụng xe máy để làm gì? - Chỉ khi Phương quay lại cứu Dũng thì Thắng, Toàn mới quyết định bỏ đi; - Hành vi của Phương đối với Thắng; - Sự cần thiết thực hiện hành vi bảo vệ Dũng của Phương; - Nhận thức của Phương khi nhìn thấy anh trai bị hành hung: không thể bình tĩnh nhận thức hành vi xâm hại đã kết thúc nên vẫn tiếp tục chống trả - Các hoạt động mà cơ quan điều tra đã tiến hành;	**1**
2	- Đề nghị cơ quan điều tra cho phép người đại diện hợp pháp của Phương có mặt trong các hoạt động điều tra; thông báo cho luật sư kế hoạch hỏi cung …; - Đề nghị cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc bảo lĩnh.	**1**
3	Trao đổi với Phương: - Việc Phương có chứng kiến Toàn, Thắng vung dao chém Dũng;	**1**

LUẬT SƯ FDVN